

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
1633/2532

บริษัท เงินทุนหลักทรัพย์ เงินทุน สาธารณ
จำกัด

นาย ไสว สุขสายชล

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 208 วรรคสอง

ในการขอให้พิจารณาใหม่จำเป็นที่ต้องตรวจดูสำนวนคดีเพื่อทราบคำฟ้อง และ
กระบวนการพิจารณาคดีตลอดจนคำพิพากษาของศาลเสียก่อนดังนั้น เมื่อปรากฏว่า การ
ได้รับสำเนาสำนวนคดีจากเจ้าพนักงานศาลล่าช้าทำให้ไม่สามารถตรวจดูสำนวนคดี
คำฟ้องและกระบวนการพิจารณาคดีตลอดจนคำพิพากษาของศาลได้ อาจถือได้ว่ากรณีดัง
กล่าวเป็นพฤติการณ์นอกเหนือไม่อาจบังคับได้ จำเลยยื่นคำร้องขอให้มีการพิจารณา
ใหม่เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2530 อ้างว่า จำเลยรู้ว่าถูกยึดทรัพย์เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม
2530 รุ่งขึ้นจำเลยเดินทางไปต่างจังหวัด และกลับถึงบ้านวันที่ 19 กรกฎาคม 2530
วันที่ 20 กรกฎาคม 2530 จำเลยติดต่อขอคัดสำเนาสำนวนคดีเจ้าพนักงานศาลถ่าย
สำเนาคดีให้จำเลยได้ภายใน 8 วัน และเกี่ยวกับทะเบียนบ้านเจ้าหน้าที่เขตก็สามารถ
ตรวจสอบแจ้งให้จำเลยทราบผลภายใน 3 วัน หากจำเลยไม่ปล่อยปละละเลยไปต่าง
จังหวัดเสีย 11 วันจำเลยก็สามารถยื่นคำร้องขอให้พิจารณาใหม่ได้ทันภายใน 15 วัน
นับตั้งแต่วันที่ทราบว่าถูกยึดทรัพย์การที่จำเลยเดินทางไปต่างจังหวัด แม้จะเป็น
ความจริงก็หาเป็นเรื่องเกี่ยวกับพฤติการณ์นอกเหนือที่ไม่อาจบังคับได้ไม่ ความล่าช้า
ที่เกิดขึ้นจึงเป็นความบกพร่องของจำเลย

คดีสืบเนื่องมาจากโจทก์ฟ้องจำเลยให้ชำระหนี้เงินกู้ 41,856 บาทพร้อม ดอกเบี้ย จำเลยขาดนัดยื่นคำให้การและขาดนัดพิจารณา ศาลชั้นต้นพิพากษาให้ จำเลยชำระเงินจำนวน 20,501 บาท พร้อมดอกเบี้ย จำเลยยื่นคำร้องขอพิจารณาใหม่ ศาลชั้นต้นมีคำสั่งให้ยกคำร้อง จำเลยอุทธรณ์ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "มีปัญหาวินิจฉัยว่า จำเลยจะอ้างพฤติการณ์นอกเหนือไม่ อาจบังคับได้ และยื่นคำขอให้มีการพิจารณาใหม่ในคดีนี้ได้หรือไม่ เห็นว่า ที่โจทก์แก้ ฎีกาว่า การที่จำเลยขอถ่ายสำเนาสำนวนคดีไม่อาจถือเป็นพฤติการณ์นอกเหนือไม่ อาจบังคับได้นั้น ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 208 วรรคสอง บัญญัติว่าคำขอให้มีการพิจารณาใหม่ให้กล่าวโดยละเอียดแจ้งชัดซึ่งเหตุที่คู่ความได้ ขาดนัดและข้อคัดค้านคำตัดสินของศาล เมื่อจำเลยยังไม่ได้ตรวจดูสำนวนก็ย่อมไม่ ทราบคำฟ้องและกระบวนการพิจารณาคดีตลอดจนคำพิพากษาของศาล ไม่สามารถที่จะ ปฏิบัติตามบทบัญญัติดังกล่าวได้ จึงอาจถือได้ว่าเป็นพฤติการณ์นอกเหนือไม่อาจ บังคับได้ แต่คดีนี้จำเลยทราบ่าถูกยึดทรัพย์เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2530 แต่มาขอ คัดสำเนาสำนวนคดีเมื่อวันที่ 20 กรกฎาคม 2530 เป็นเวลาภายหลังต่อมาถึง 11 วัน ข้ออ้างของจำเลยที่ว่าเดินทางไปต่างจังหวัดแม้จะเป็นความจริงก็หาเป็นเรื่องเกี่ยวกับ พฤติการณ์นอกเหนือที่ไม่อาจบังคับได้ไม่ปรากฏว่าเจ้าพนักงานศาลถ่ายสำเนาสำนวน คดีให้จำเลยได้ภายใน 8 วัน และเกี่ยวกับทะเบียนบ้าน เจ้าหน้าที่ก็สามารถตรวจสอบ แจ้งให้จำเลยทราบผลได้ภายใน 3 วัน หากจำเลยไม่ปล่อยปละละเลยรีบเร่ง ขวนขวายจัดทำเสียในเวลาอันสมควรตั้งแต่จำเลยทราบ่าถูกยึดทรัพย์ จำเลยก็จะ สามารถยื่นคำร้องขอให้มีการพิจารณาใหม่ได้ทันภายใน 15 วัน นับตั้งแต่วันที่ทราบ ่าถูกยึดทรัพย์ เช่นนี้ การที่จำเลยยื่นคำร้องล่าช้า เกิดขึ้นเพราะความบกพร่องของ จำเลยโดยแท้ จึงจะอ้างไม่ได้ว่าเป็นเพราะพฤติการณ์นอกเหนือไม่อาจบังคับได้ ที่

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนตามคำสั่งของศาลล่างให้ยกคำร้องของจำเลยนั้นชอบแล้ว
ฎีกาของจำเลยฟังไม่ขึ้น"

พิพากษายืน

(ประวิทย์ ขัมภรัตน์-วิฑูรย์ ตั้งตรงจิตต์-เคียง บุญเพิ่ม)

<u>แหล่งที่มา</u>	เนติบัณฑิตยสภา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>